

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1120/2535

บริษัท ไทย แลนด์ฟิซเชอรั โคลด์
สตอเรจ จำกัด กับพวก

นาย มั่น แซ่ จี๋ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 172

โจทก์ที่ 4 ขั้บรยณนตั้บรรทุกขงโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1 ขั้บรยณนตั้บรรทุกขงจำเลยที่ 2 ซึ่่งเป็นนายจ้างชนรยณนตั้บรรทุกที่โจทก์ที่ 4 ขั้บ เป็นเหตุให้รยณนตั้บรรทุกขงโจทก์ที่ 1 เสียหายโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 ซึ่่งนั้งอยู่เ็นรทที่โจทก์ที่ 4 ขั้บกับโจทก์ที่ 4 ใต้รับบาคเจ็บ โจทก์ทึ่งสี่ฟ้องให้จำเลยทึ่งสองร่วมนกันรับผิดจากมูลละเมิดที่เกิดขึ้นเ็นคราวเต็ยวกัน โจทก์ทึ่งสี่ย้อมมีผลประโยชน์ร่วมนกันในมูลความแห่งคดี จึงฟ้องร่วมนกันได้ตามประมวลกกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59 มูลหนีเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ทึ่งสี่เ็นคราวเต็ยวกัน แต่ความเสียหายที่จำเลยทึ่งสองจะต้งรับผิดต่อโจทก์แต่ละคนย้อมต้งแล้วแต่ผลแห่งละเมิดที่โจทก์แต่ละคนใต้รับจากมูลละเมิดนั้ง ดังนั้น เ็นส่วนที่เก็ยวกับค่าเสียหายโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 จึงมิใต้เป็นเจ้าหนีจำเลยทึ่งสองร่วมนกันโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ต้งบรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าโจทก์แต่ละคนมีสิทธิจะได้ค่าเสียหายจากจำเลยทึ่งสองเท่าใดการที่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 บรรยายฟ้องให้จำเลยทึ่งสองรับผิดร่วมนกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ถือใต้เ็นการบรรยายคำขอบ้งคับไม่แจ้งชัด คำฟ้องของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 จึงเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 4 ขั้บรยยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน80-9380 กรุงเทพมหานครของโจทก์ที่ 1 จากจังหวัดสมุทรปราการจะไปที่ตำบลเพ ไปตาม ถนนสุขุมวิท ถึงบริเวณสะพานแยกข้างชั้นจําเลยที่ 1 ลูกจ้างจําเลยที่ 2 ได้ขั้บ รยยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน80-3659 ระยอง ของจําเลยที่ 2 ในทางการที่จ้าง จากตำบลเพจะไปจังหวัดระยองด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูง เมื่อข้ามสะพาน ลงมามีรยยนต์โดยสารเล็กแล่นนำหน้ามา ได้หยุดให้ผู้โดยสารลงจําเลยที่ 1 หักหลบ รยยนต์โดยสารพุ่งเข้าชนรยยนต์ที่โจทก์ที่ 4ขั้บสวนทางไป เป็นเหตุให้รยยนต์ของ โจทก์ที่ 1 เสียหาย โจทก์ที่ 2และที่ 3 ซึ่งนั่งอยู่ในรยยนต์ที่โจทก์ที่ 4 ขั้บและโจทก์ที่ 4ได้รับบาดเจ็บ โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหาย คือ ค่าซ่อมตัวรยยนต์ค่าเครื่องอะไหล่ ค่าซ่อมเครื่องทำความเย็น เป็นเงิน 84,265 บาทค่าเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่เป็นเงิน 119,790 บาท ค่ารยกรรยยนต์ของโจทก์ที่ 1 มาซ่อมเป็นเงิน 4,500 บาท ระหว่าง ซ่อมต้องจ้างรยยนต์บรรทุกอื่นมาใช้งานแทนเสียค่าจ้างเป็นเงิน 73,750 บาทและค่า รักษาพยาบาลโจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 4 เป็นเงินรวม 48,509 บาทรวมเป็นเงินที่จําเลย ทั้งสองต้องร่วมรับผิดชอบใช้ 330,814 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2526ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 24,810 บาท แก่โจทก์ทั้งสี่ ขอให้ จําเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงิน 355,624 บาท แก่โจทก์ทั้งสี่พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 330,814 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จําเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จําเลยที่ 2 ให้การว่า เหตุเกิดจากความประมาทของคนขั้บรยยนต์โดยสารเล็ก จําเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโจทก์ทั้งสี่ไม่มีผลประโยชน์

ร่วมกันเพราะต่างเรียกร้องค่าเสียหายเป็นคนละสัดส่วน จึงไม่มีอำนาจฟ้องร่วมกัน
คำฟ้องระบุว่าค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 รวมกันเป็นเงิน 48,509 บาท
เท่านั้น มิได้บรรยายว่าโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 บาดเจ็บตรงไหนเพียงใด ค่ารักษาพยาบาล
แต่ละคนเป็นจำนวนเงินเท่าใด คำฟ้องเกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 จึงเคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1
เป็นเงิน 218,108 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 37,844 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 เป็น
เงิน 7,735 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 2,500 บาท ให้ร่วมกันชำระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์แต่ละ
รายนับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์แต่ละราย
เสร็จสิ้น จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2526
โจทก์ที่ 4 ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-9380 กรุงเทพมหานคร ของ
โจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3659 ระยองของ
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างไปตามถนนสุขุมวิท โดยโจทก์ที่ 4 ขับมุ่งหน้าจะไปตำบล
เพ จังหวัดระยอง ส่วนจำเลยที่ 1 ขับจากตำบลเพ มุ่งหน้าจะไปจังหวัดระยอง สวน
ทางกับรถยนต์บรรทุกที่โจทก์ที่ 4 ขับ เมื่อถึงบริเวณสะพานแยกข้างชน จำเลยที่ 1
ขับรถหักหลบรถยนต์โดยสารเล็กที่จอดรับส่งผู้โดยสารเข้ามาชนรถยนต์บรรทุกที่
โจทก์ที่ 4 ขับ เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกของโจทก์ที่ 1 เสียหาย โจทก์ที่ 2 และ
โจทก์ที่ 3 ซึ่งนั่งอยู่ในรถที่โจทก์ที่ 4 ขับ กับโจทก์ที่ 4 ได้รับบาดเจ็บ ปัญหาที่จำเลย
ที่ 2 ฎีกามีว่า โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ร่วมกันหรือไม่ ฟ้องของโจทก์ที่ 2 ถึงที่
4 เคลือบคลุมหรือไม่ เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 หรือไม่ และค่า
เสียหายเฉพาะค่าซ่อมตัวรถกับค่าขาดประโยชน์ว่าสูงเกินไปหรือไม่ และเครื่องยนต์
เสียหายถึงขนาดต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ ปัญหาว่า โจทก์ทั้งสี่ มีอำนาจฟ้องคดีนี้ร่วม

กันหรือไม่นั้น ศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 2 มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลชั้นต้นจึงไม่
วินิจฉัยให้ ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ได้ยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้ในคำให้การของจำเลยที่ 2
แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และเห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับ
ผิดจากมูลละเมิดที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันโจทก์ทั้งสองยอมมีผลประโยชน์ร่วมกันใน
มูลความแห่งคดี จึงอาจฟ้องคดีนี้ร่วมกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 59 ส่วนปัญหาว่าฟ้องของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 เคลือบคลุมหรือไม่นั้น เห็น
ว่าแม้มูลนี้จะเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ในคราวเดียวกันแต่ความ
เสียหายที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แต่ละคนย่อมต้องแล้วแต่ผลแห่งละเมิด
ที่โจทก์แต่ละคนได้รับจากมูลละเมิดนั้น ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายโจทก์ที่
2 ถึงที่ 4 จึงมิได้เป็นเจ้าหนี้จำเลยทั้งสองร่วมกัน โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 4 ต้อง
บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าโจทก์แต่ละคนมีสิทธิจะได้ค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง
เท่าใด การที่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 บรรยายฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบกันชัดใช้ค่าเสียหาย
ให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ถือได้ว่าเป็นการบรรยายคำขอบังคับไม่แจ้งชัดคำฟ้องของ
โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 จึงเคลือบคลุม ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 4 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ